



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000830200

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000061-81.2016.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante PEDRO SOARES CAVALCANTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "prejudicado o exame do recurso interposto por Pedro Soares Cavalcante art. 107, IV, art. 109, VI, art. 110, §§ 1º e 2º e art. 115, todos do Código Penal, julgaram prejudicada a apelação defensiva.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E JOÃO MORENGHI.

São Paulo, 10 de outubro de 2018.

PAULO ROSSI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Apelação nº 0000061-81.2016.8.26.0491
Comarca de Rancharia - 2ª Vara
Apelante: Pedro Soares Cavalcante
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO Nº 31425

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. Os prazos prescricionais do art. 109 do CP são reduzidos pela metade, quando o agente é maior de 70 anos quando da publicação da sentença. 2. Verificando-se o lapso prescricional, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição, em sua forma retroativa. Preliminar Acolhida - Prejudicado exame do mérito

Vistos.

1 – Trata-se de apelação interposta por Pedro Soares Cavalcante, contra a r. sentença datada 12 de junho de 2018, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Rancharia, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de três meses e quinze dias de detenção em regime inicialmente aberto, dando-o como incurso na prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal. (fls.213/219).

A defesa do apelante, interpôs recurso, nas suas razões, em preliminar a extinção do presente feito pela



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

ocorrência da prescrição da punibilidade nos termos do artigo 107 inciso IV; cc artigo 109, inciso VI; artigo 110 § 1º; e artigo 115 parte final, todos do atual Código Penal, referente à condenação imposta ao réu, pelo fato de já ter ocorrido a prescrição e, no mérito, requer a absolvição por atipicidade ou por insuficiência de provas (fls.226/231).

As contrarrazões foram apresentadas, postulando o reconhecimento da prescrição (fls.237/238).

E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer, postulou pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, com a consequente extinção da punibilidade ao apelante (fls. 246/248).

Este, em síntese, é o relatório.

2 – Consta da denúncia que, no dia 18 de novembro de 2015, na Rua José Pereira Dutra, n. 355, na cidade e Comarca de Rancharia, Pedro Soares Cavalcante prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher na forma da Lei n. 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de Hilda Galindo Cavalcante, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl. 46.

A denúncia foi oferecida aos 04 de agosto de 2016 (fls.01/02) e, recebida em 12/08/2016 (fls. 83/84).

Citado o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 93).

Razão assiste a defesa.

Com efeito, em se tratando de matéria de



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

ordem pública, a prescrição precede o exame do mérito, porque deve ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do que dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

"A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim a demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos -RJD 4/12\$: BMJ 77/11 e RT 646/299).

A propósito:

É cediço que a prescrição é a "perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do não-exercício da pretensão punitiva (interesse em aplicar a pena) ou da pretensão executória (interesse de executá-la) durante certo tempo" (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 614).

Efetivamente, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do acusado quanto ao delito pelo qual foi condenado, em virtude da ocorrência manifesta da prescrição retroativa.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Explica-se:

Os §§ 1º do artigo 110, do Código Penal dispõe que “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa”.

Trata-se da prescrição retroativa, na qual o cômputo do prazo prescricional situa-se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,

Conforme se depreende do § 1º do art. 110 e dos incs. I e IV do art. 117, ambos do Código Penal.

Ora, nesta modalidade prescricional, considera-se a pena imposta *in casu*, a apelante foi condenado à pena de 03 meses 15 dias de detenção, o que implica no prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelecido, pelo art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Contudo, há de se observar que o recorrente era maior de 70 (setenta) anos na data em que foi proferida a sentença condenatória, razão pela qual incide o disposto no art. 115 do Código Penal, que determina a redução de metade dos prazos de prescrição quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

E, no caso dos autos, o recebimento da denúncia ocorreu em 12 de agosto de 2016 (fls. 83) e a publicação da sentença condenatória em 26 de junho de 2018.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Houve, portanto, o decurso do lapso superior ao que, na espécie, se deve considerar como prescricional. Logo, constata-se incidente a prescrição retroativa em relação ao crime em comento, impondo-se, então, neste enfoque, a extinção da punibilidade.

A saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ARTS. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115, TODOS DO CP. No caso, ocorreu prescrição da pretensão punitiva retroativa, uma vez que o réu, na data da sentença, tinha mais de 70 anos de idade. Entre o recebimento da denúncia 13/10/2013, e a publicação da sentença condenatória, em 16/07/2017, transcorreu prazo superior a dois anos. Diante disso, com base nos artigos 109, V, 110, § 1º, 115 todos do CP, ocorreu a prescrição, levando à extinção da punibilidade do acusado, com base no art. 107, IV, do CP. PRESCRIÇÃO DECLARADA. (Apelação Crime Nº 70074953662, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 08/02/2018

PELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELA PENA APLICADA. Condenado o réu, maior de 70 anos de idade à época da publicação da sentença, à pena de 01 ano



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

e 03 meses de reclusão e decorridos mais de dois (02) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, é de se declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa da pena em concreto, a teor do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, artigo 110, § 1º, e artigo 115, todos do Código Penal. DECLARADA A PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO APELO DEFENSIVO. (Apelação Crime Nº 70075539437, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 18/12/2017)

3 - Ante o exposto, prejudicado o exame do recurso interposto por Pedro Soares Cavalcante art. 107, IV, art. 109, VI, art. 110, §§ 1º e 2º e art. 115, todos do Código Penal, julgando prejudicada a apelação defensiva.

Paulo Antonio Rossi
Relator